



PORTNINGSPOLICY

Policy for banning

ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE

10 mars 2022

Syfte

Denna portningspolicy skall fungera som en riktlinje för Studentkåren vid Högskolan Väst (SHV). När en person anses vålla problem och/eller störa ordningen vid evenemang där servering sker, eller i andra studiesociala evenemang, skall detta dokument användas som underlag till beslut. Dokumentet skall även ses som en skyddspolicy, med syftet att både personal och gäster skall känna sig trygga. SHV anser att en trivsam miljö för både personal och gäster är en förutsättning för en lyckad och trivsam verksamhet.

Portning - vad avses

Med portning avses en delvis eller total avstängning för en individ som på ett eller annat sätt stört ordningen alternativt betett sig på ett annars oacceptabelt sätt. En portning är det yttersta medlet som SHV använder sig av för att säkerställa säkerhet och trivsel under SHVs evenemang. Portningar kommer i första hand avse SHVs lokaler under event där servering sker, men i fall där det anses nödvändigt, även avse andra studiesociala evenemang arrangerade av SHV. En portning kan aldrig stänga av en student från SHVs studieövervakande del.

Tillämpning

En portning är möjlig om en individ vid något/några tillfällen har brutit mot svensk lagstiftning och/eller uppenbart brutit mot ordning, säkerhet eller trivsel. Vid misstanke om missbruk av narkotika skall även SHVs "Alkohol- och Narkotikapolicy" tillämpas som komplement till beslut.

Vid de fall en gäst bedöms märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel och/eller beter sig på ett sådant sätt som inte uttryckligen bryter mot svensk lagstiftning, har eventets arrangör (i form av utskott eller privatperson i ansvarsroll) ändå rätt att avvisa en person från lokalerna.

Omfattning

Gällande omfattning har utskottens styrelser rätt att tillfälligt porta en person i en månad, inom en månad skall portningen tas upp i Kårstyrelsen för ett definitivt beslut. Som längst kan en portning gälla resterande studietid alternativt tre (3) år.

Det beslut som den enskilde utskottsstyrelsen tar gäller samtliga evenemang, till dess att kårstyrelsen i samråd med berörda parter har fattat ett beslut i frågan. Portningen gäller från den dagen då beslutet tas, gästen ska informeras muntligt såväl som skriftligt.

Vid en privat bokning av SHVs lokaler tillämpas andra regler. Vid sådana tillfällen hålls en kontaktperson för bokning ansvarig för eventuella störningar/skadegörelser. SHV tillhandahåller endast lokal, personal och servering därför omfattas inte portningar enligt denna policy.

Förfarande

Om personal identifierar en störning som skulle kunna vara skäl för en portning eller avhysning skall de så snabbt som möjligt uppmärksamma den/de serveringsansvariga. Beroende på situationens allvar delar kvällens serveringsansvarig ut en muntlig varning alternativt avvisar personen från lokalerna. Avvisning gäller även då den muntliga varningen inte efterföljs av gästen.

Om gästens brott gentemot ordning, säkerhet eller trivsel anses grovt kan ärendet lyftas i berörd utskottsstyrelse för en tillfällig portning men skall lyftas till kårstyrelsen för ett definitivt beslut. För hjälp att fatta beslut kan aktuell utskottsstyrelse ta hjälp av Ledningsgruppen. Beslutsprocessen skall göras skyndsamt för att undvika onödiga tidsfördröjningar men skall hanteras inom en månas.

Vid beslut bör en skriftlig redogörelse från personal, vakter och ev. andra berörda parter finnas som underlag för beslut. Inför ett möte kring portningsbeslut bör berörd personal få en kallelse till mötet.

För att skydda alla parter integritet skall en diskussion gällande portnings och påföljande beslut sekretessbeläggas. Det sekretessbelagda underlaget skall delas upp i två delar: underlag till beslut och beslutet. Endast Kårstyrelsen och Serveringsansvariga får ta del av hela det sekretessbelagda beslutet. Den aktuella utskottsstyrelsen får ta del av det sekretessbelagda beslutet, dock inte underlag till beslut. Inblandade parter får ta del av de underlag och beslut som endast rör personen ifråga.

Handlingar som begärs ut skall anonymiseras och kvitteras ut på SHVs kontor, detta hanteras av Ledningsgruppen och handlingarna skall lämnas ut inom två (2) arbetsdagar.

Enskilda beslut skall delges berörd person muntligt såväl som skriftligt.

Beslutsfattare

Alla som anordnar ett studiesocialt evenemang inom SHVs verksamhet har rätten att bestämma om vilka gäster som får delta. Givetvis bör inkludering eftersträvas, dock skall ordning, säkerhet och trivsel eftersträvas likväl, därav rätten till portning och avvisning av gäster. Sittande Kårstyrelse kan ta del av sekretessbelagda protokoll och handlingar som ligger till grund för Kårstyrelsens beslut i tidigare ärenden. Vid upphävande av ett portningsbeslut krävs Kårstyrelsens godkännande i samråd med berörd personal samt berörd utskottsstyrelse. Kårstyrelsen och/eller aktuell utskottsstyrelse skall alltid fatta beslut utifrån ett objektivt perspektiv för att värna om ett opartiskt förhållningssätt.

Överklagande och förfarande

Ett beslut om portning som är fastställt och meddelat kan överklagas genom att skicka in en skriftlig begäran till sittande Kårstyrelsen.

En överklagan skall innehålla:

1. Vilket beslut som man vill ändra
2. Till vad man vill ändra beslutet
3. Skäl till att man anser att beslutet skall ändras
4. Kontaktuppgifter till den som önskar överklaga

I beslutet som delgetts vid portning skall det stå vem du ska vända dig till. Ett beslut får endast överklagas av den part beslutet angår. Kårstyrelsen skall hantera ärendet skyndsamt och som ytterligare handlingar till tidigare portningsärende. En överklagan och dess underlag till beslut kommer därigenom att sekretessbeläggas.

Omprövning och underlag hanteras på samma sätt som ordinarie portningsförfarande.